

لجنة ازالة الشبوع في العقار في اسرائيل
اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 1/7/19
رقم القرار 1179
تاريخه 11/11/19

لمملكة الاردنية الهاشمية

لجنة ازالة الشبوع في مديرية تسجيل اراضي اربد

القرار الصادر عن لجنة ازالة الشبوع في مديرية تسجيل اراضي اربد المكونة من :
رئيس اللجنة الدكتور محمد الرشدان والعضو الحقوقي محمود جباعة والعضو
المساح يوسف البلاصي والكاتبة سوارين جويحان

رقم الطلب 2025/169

بتاريخ 2025/7/17

تقدم المستدعين راشد محمد علي الحسن والهيام محمد علي الحسن ومحمود محمد علي الحسن
ونوال محمد علي حسن وختام محمد علي ابو مايتها وعطاف محمد علي ابو مايتها وكيلهم المحامي
وضاح الزبيدي بموجب وكالة خاصة موقعة من قبل المستدعي راشد والمستدعية الهيام بصفتها
الشخصية وبصفتها وكيلة عن محمود ونوال وختام وعطاف ومصادق عليها من قبله ومدفوع عنها
رسم الابراز والمحفوظة في ملف الطلب بطلب ازالة الشبوع بمواجهة المستدعي ضدهم :

عبدالله عادل محمد حسن وطلال عادل محمد حسن وروان عادل محمد حسن وتحرير عادل محمد
حسن وبنور عادل محمد حسن وغدير عادل محمد حسن ومحمد عادل محمد حسن وساره عادل
محمد حسن وصباح صالح حسن محمود رمال محمود سليمان حسين واجماد خالد محمد الحسن و
سماح خالد محمد الحسن وباسمين خالد محمد الحسن وفاطمة خالد محمد الحسن و ندي خالد محمد
الحسن وخالد محمد علي الحسن

موضوع الطلب

ازالة الشبوع في الشقة رقم (101) بناء/طوابق وشقق المقامة على قطعة الارض رقم (537) حوض
(6) البقعة من الحي رقم (1) الروضة من اللوحة رقم (93) من اراضي قرية اربد التابعة لبلدية اربد
الكبرى .

مؤسسين طلبهم على سند من القول ملخصه :

* يملك المستدعين مع المستدعي ضدهم وعلى الشبوع الشقة رقم (101) بناء/طوابق وشقق المقامة
على قطعة الارض رقم (537) حوض (6) البقعة من الحي رقم (1) الروضة من اللوحة رقم (93)
من اراضي قرية اربد التابعة لبلدية اربد الكبرى .

* يرغب المستدعون بازالة الشبوع عن القطعة الموصوفة اعلاه.

يوشح بإجراءات الطلب علنا

تلتب لائحة الطلب ووكيل المستدعين كررها شفاها وشرع بتقديم البينة وهي حافظة مستندات تشمل على سند تسجيل ومخطط اراضي ومخطط موقع وترسيم وطلب ضمها وابرارها وبنفس الوثـ اجراء الكشف الحسي والخبرة بمعرفة خبير او اكثر ترك امر انتخابهم للجنة. قررت اللجنة ضم حافظة المستندات وابرارها كبينة للمستدعين وبنفس الوقت اجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية وتكليف الخبير المساح عاصم محمد الزعبي و المقدر العقاري انس عاطف الرياحنة والمهندس المدني باسل ابو سمره وبعد حضور الخبراء وافهامهم المهمة الموكلة اليهم انتقلت اللجنة برفقتهم الى رقة العقار وبعد تحليفهم القسم القانوني اجريت الخبرة . وفي جلسة لاحقة ورد تقرير الخبرة ويقع على ثلاث صفحات وضم لملف الطلب وقررت اللجنة اعتماده كونه جاء موافقا للاصول والقانون . وباطلاع اللجنة على تقرير الخبرة تبين بان حصص جميع الشركاء غير قابلة للقسمة وباستعراض اللجنة لتقرير الخبرة تبين:

بان القطعة رقم(537) المقام عليها الشقة موضوع الطلب من نوع الملك مفروزة(طوابق وشقق) وداخل احكام تنظيم (سكن ج) وتقع داخل حدود بلدية اربد الكبرى/منطقة اربد وتقع الى الجهة اتشرقية من مدينة اربد/شمال شرق دوار(الدرة) وعلى بعد حوالي 600م منه تقريبا وهي منتظمة الشكل ومستوية وتربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء وتحتوي على عدد من الاشجار ويوجد عليها بناء يقع على طول الواجهة الغربية منها شارع سعة 12م وتصلها كافة الخدمات ومقام على ارض العقار بناء مكون من عدة طوابق ومن ضمنه الطابق موضوع الطلب وهو الطابق الارضي عدا سطحه(537/101) وهو من نوع الطوابق والشقق وهو مفروز من القطعة رقم(537) وهو مبني من الخرسانة المسلحة والطوب ومقصوره قصاره خشنة وناعمة من الداخل والواجهات الخارجية للطابق مقصورة برشة شبريز والارضية مبلطة من البلاط البلادي وراكب له ابواب من الخشب والشبابيك من الالمنيوم ويوجد تصدعات وتشققات بجدران الطابق ورطوبة بالسقف ، والطابق مقسوم الى قسمين : القسم الشرقي ويتكون من ثلاث غرف نوم ومطبخ وحمام ، والقسم الغربي مكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام ويكونه يوجد مطبخ درج وتشطيبات الطابق من النوع الشعبي. وتبلغ مساحة الشقة حسب سند التسجيل(2م251) ومقامة على قطعة الارض بمساحة (2م520) وعدد الشركاء فيها(21) وجامعة الحصص فيها (6864) .

يتدرس سعر المتر المربع من الشقة(الطابق) موضوع الطلب مساحة(2م251) وما يصيبه من ارض العقار بواقع (180دينار/م) لتكون قيمتها الكلية (180دينار*2م251= 45000دينار)

وفيما يتعلق بشق ازالة الشبوع في القطعة فتاليا اسماء الشركاء وحصصهم وما يعادلها من مساحة وقيمتها النقدية وقابلتها للقسمة من عدمه(بموجب تقرير خبرة لاحق 1 المرفق مع القرار) :

الشريك عبدالله عادل محمد حسن حصصه (84) تعادلها مساحة (2م3.071) تقدر قيمتها (7.550 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك طلال عادل محمد حسن حصصه (84) تعادلها مساحة (2م3.071) تقدر قيمتها (550.7 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك روان عادل محمد حسن حصصه (42) تعادلها مساحة (2م1.535) تقدر قيمتها (275.35 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك تحرير عادل محمد حسن حصصه (42) تعادلها مساحة (2م1.535) تقدر قيمتها (275.35 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك بدور عادل محمد حسن حصصه (42) تعادلها مساحة (2م1.535) تقدر قيمتها (275.35 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك غدير عادل محمد حسن حصصه (42) تعادلها مساحة (2م1.535) تقدر قيمتها (275.35 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك محمود محمد علي الحسن حصصه (1452) تعادلها مساحة (2م53.096) تقدر قيمتها (9519.231 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك راشد محمد علي الحسن حصصه (1452) تعادلها مساحة (2م53.096) تقدر قيمتها (9519.231 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك نوال محمد علي الحسن حصصه (726) تعادلها مساحة (2م26.548) تقدر قيمتها (4759.616 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك عفاف محمد علي ابو مابها حصصه (726) تعادلها مساحة (2م26.548) تقدر قيمتها (4759.616 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك الهام محمد علي الحسن حصصه (726) تعادلها مساحة (2م26.548) تقدر قيمتها (4759.616 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك ختام محمد علي ابو مابها حصصه (726) تعادلها مساحة (2م26.548) تقدر قيمتها (4759.616 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك امال محمود سليمان حسن حصصه (66) تعادلها مساحة (2م2.413) تقدر قيمتها (432.693 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك احمد خالد محمد الحسن حصصه (154) تعادلها مساحة (2م5.631) تقدر قيمتها (1009.616 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك سماح خالد محمد الحسن حصصه (77) تعادلها مساحة (2م2.815) تقدر قيمتها (504.808 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك ياسمين خالد محمد الحسن حصصه (77) تعادلها مساحة (2م2.815) تقدر قيمتها (504.808 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك فاطمة خالد محمد الحسن حصصه (77) تعادلها مساحة (2م2.815) تقدر قيمتها (504.808 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك ندى خالد محمد الحسن حصصه (77) تعادلها مساحة (2م2.815) تقدر قيمتها (504.808 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك صباح صالح حسن محمود حصصه (66) تعادلها مساحة (2م2.413) تقدر قيمتها (432.693 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك محمد عادل محمد حسن حصصه (84) تعادلها مساحة (2م3.071) تقدر قيمتها (550.7 دينار) غير قابلة للقسمة.

الشريك ساره عادل محمد حسن حصصه (42) تعادلها مساحة (2م1.535) تقدر قيمتها (275.35 دينار) غير قابلة للقسمة.

وحيث ان حصص جميع الشركاء غير قابلة للقسمة فان افضل السبل لازالة الشبوع في القطعة هو بيع حصص المستدعين الغير قابلة للقسمة للمستدعي ضدهم وفي حال تعذر ذلك بيع حصص المستدعي ضدهم الغير قابلة للقسمة للمستدعين وفي حال تعذر ذلك بيع كامل العقار في المزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة المختصة.

بتاريخ 2025/11/25 حضر وكيل المستدعين و ترك امر اعتماد تقرير الخبرة للجنة ، فقررت اللجنة اعتماد تقرير الخبرة وتكليف وكيل المستدعين تبليغ المستدعي ضدهم لابداء الرغبة بشراء حصص المستدعي الغير قابلة للقسمة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ على ان يكون الابداء خطيا خلال المدة القانونية.

بتاريخ 2025/12/23 وردت تبليغات المستدعي ضدهم لابداء الرغبة بشراء حصص المستدعي الغير قابلة للقسمة مكتملة المدة القانونية وضمت لملف الطلب وحيث لم يحضر اي من المستدعي ضدهم ولم يبدي اي منهم رغبته بشراء حصص المستدعي الغير قابلة للقسمة خلال المدة القانونية قررت اللجنة سؤال وكيل المستدعين عن رغبة موكله بشراء حصص المستدعي ضدهم الغير قابلة للقسمة ، فأبدى وكيل المستدعين عدم رغبة موكله بشراء حصص المستدعي ضدهم الغير قابلة للقسمة .

وهذا ثابت من خلال سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط الموقع والترسيم وخبرة الخبر

ختمت اجراءات الطلب

قرار

سندا لاحكام الفقرة (4/1) من المادة 97 والفقرة (ب) من المادة 98 والفقرة (ب) من المادة 112 والفقرة (ا) من المادة 115 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته تقرر اللجنة :

اولا : احالة كامل الشقة رقم (101) المقامة على قطعة الارض رقم (537) حوض (6) البقعة من الحي رقم (1) الروضة من اللوحة رقم (93) من اراضي قرية اريد الى دائرة تنفيذ محكمة بداية اريد للبيع بالمزاد العلني

ثانيا : اعتبار تقرير الخبرة بكافة محتوياته جزا لا يتجزأ من هذا القرار

ثالثا : تضمين المستدعي والمستدعي ضدهم الرسوم والمصاريف كل بنسبة حصته في سند التسجيل.

قرارا وجاهيا بحق وكيل المستدعين وغيابا بحق المستدعي ضدهم. قرارا قابلا للطعن صدر وافهم بتاريخ

2025/12/23

كاتب
محمد جبار

عضو مساح
المرشد نسور
ياسر يوسف البلاط

عضو حقوقي
محمد

رئيس اللجنة
محمد